

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-○○사업소-001
제 목 하도급공사 보험료 정산 부적정
소관부서 ○○사업소
조치부서 ○○사업소
내 용

1. 업무개요

○○사업소는 “■■■1호기 계획예방정비공사(2023. 3. 22. ~ 2023. 6. 27.)”의 원활한 수행을 위해 “■■■ 1CC 저압전동기 분해정비공사”를 하도급 발주하였고, 하도급공사 투입인력에 대해 보험료를 정산하였다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비)에 따라 직접노무비는 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가이며, 간접노무비는 직접작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자와 현장감독자 등에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 규정되어 있다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등) 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제3항에 따라 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 하도급업체에서 직접인력(직접노무비 대상에 한함)에 해당되는 인력의 투입실적 등을 확인하여 당해 공사에 실제로 투입한 일자를 기준으로 정산하여야 한다.

따라서 공사담당자는 하도급공사 보험료 정산 시 해당 공사의 직접노무비 대상자에 한해서 투입실적을 면밀히 확인한 후 정산하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○사업소 공사담당자는 2023년도 “■■■ 1CC 저압전동기 분해 정비공사(57,984천 원 / 2023. 4. 3. ~ 2023. 6. 27.)”의 준공정산 시 작업일보의 작업자 명단에 현장대리인이 포함된 것을 확인하고 하도급업체에서 납부한 보험료 납입확인서를 근거로 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료 382,450원을 아래 [표 1]과 같이 정산하였다.

[표 1] 하도급공사 간접인력 보험료 정산 내역

(단위: 원)

공사명	공사기간	업체명	현장대리인		직접투입 확인여부	건강 보험료	장기요양 보험료	연금 보험료
			성명	상주 여부				
■■■ 1CC 저압전동기 분해정비공사	2023.4.3. ~ 2023.6.27.	☆☆☆	★★★	○	X	159,520	20,430	202,500
합계						382,450		

하도급공사 현장대리인 보험료 정산과 관련하여 기 시행한 법률자문 결과 ('23.10.24., oo 법률사무소), “① 현장대리인의 노무비는 현장대리인의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하였음을 전제로 지급되는 대가이므로 간접노무비 대상자이며, 현장대리인이 현장관리업무를 수행하지 아니한 채 하도급공사에 직접 투입되어 일부 작업을 직접 수행하는 것은 현장대리인의 의무를 이행하지 않은 것으로 원칙적으로 허용될 수 없고, ② 현장대리인이 본질적인 업무를 수행하면서 하도급공사의 일부 작업을 직접 수행하는 것은 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정 촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 직접 투입 인력으로 판단하여 직접노무비 대상에 해당한다고 볼 수 없는 것이 합리적이며, ③ 현장대리인의 업무 이외 해당 하도급공사의 직접 작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무수행에 지장을 초래할 수 있음을 근거로 시정을 요청할 수 있고, 이를 거부할 경우 해당 인원의 교체를 지시할 수 있다.”고 함에 따라, 회사는 하도급공사 준공정산 시 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료를 정산 대상에서 제외하고 정산을 시행하여야 한다.

[표 2] 하도급공사 현장대리인 보험료 정산 관련 법률검토 주요 내용

법률자문 결과 주요내용('23.10.24. ▼▼ 법률사무소)

- ① 현장대리인에 대하여 지급되는 노무비는 현장대리인으로서의 본질적인 업무인 ‘현장관리 업무’를 수행한 것에 대한 대가로 지급되는 것이므로 ‘간접노무비’로 평가함이 타당하고, 건설산업기본법 제40조 제1항 ‘건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다’와 공사계약 일반조건 제14조(공사현장대리인) 제2항 ‘공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다’에 따라 본건 하도급공사의 현장관리업무를 수행하기 위하여 배치된 인원으로서 원칙적으로 현장대리업무를 수행하여야 하는 것일 뿐, 현장대리업무를 수행하지 않고 기타 직접 작업에 종사할 수는 없는 것으로 사료됩니다(이는 건설산업기본법 제40조 제1항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항을 위반한 것으로 평가할 수 있습니다).
- ② 또한 현장대리인의 본질적인 업무는 공정 관리를 포함한 공사 전반에 대한 관리업무(즉, 현장관리업무)이고, 현장대리인으로서의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하는 과정에서 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정추진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 별도의 직접작업 행위로 판단하여 노무비를 산정할 수는 없는 것으로 봄이 합리적이며, 조달청 또한 「현장대리인이 본인의 업무범위를 넘어서서 직접작업에 종사한 경우라도 직접노무비 대상인 생산직 상용근로자에 해당한다고 볼 수 없다」고 회신한 바 있음(조달청, 2019. 10. 18.자 회신)
- ③ 하도급공사의 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무)의 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구할 수 있고, 이에 따르지 않을 경우 위 규정에 따라서 ‘현장대리인이 현장대리인으로서의 업무(즉, 현장관리업무) 수행에 적당하지 아니함’을 이유로 교체를 지시함으로써 사실상 현장대리인의 직접작업 업무를 중단시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

관계부서 의견

○○사업소 공사담당자는 하도급공사 준공정산 시 관련 업무가 미흡한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사업소장은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 보험료 382,450원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)